

تقرير كشف و خبرة / وضع يد محكمة شمال عمان

دعوى رقم (3239 / 2022) 3 - 03 - 2025

بناء على انتخابنا خبراء في الدعوى رقم (3239 / 2022) شمال عمان) من قبل قاضي تنفيذ محكمة شمال عمان بخصوص قطعتي الارض رقم 67 و 72 حوض 5 البلد من أراضي قرية ابو نصير تابعة مديرية تسجيل أراضي شمال عمان - محافظة العاصمة

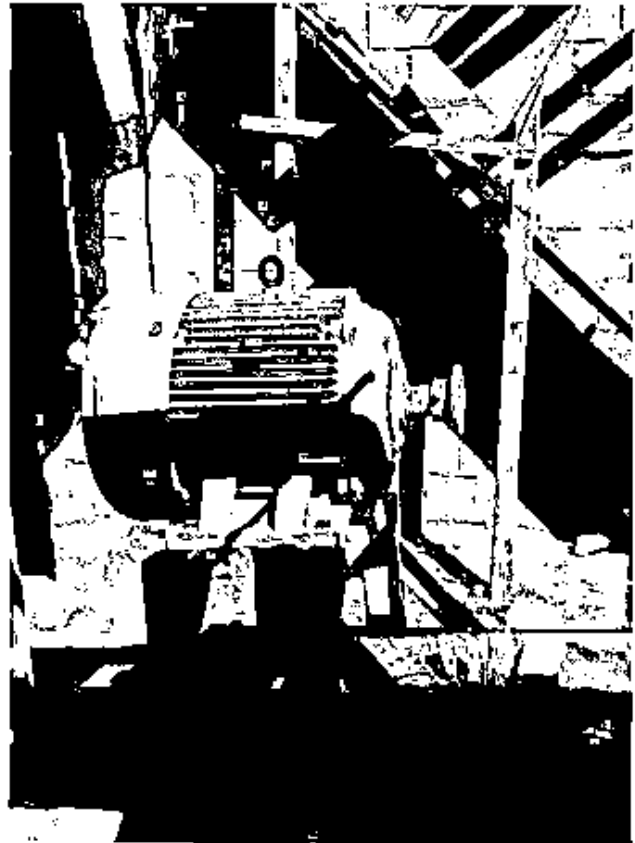
و بعد أن تفهمنا الموكولة لنا و هي إجراء الكشف على العقار موضوع التنفيذ ووصفه وصفا شاملا و دقيقا و ما عليه من إنشاءات و تقدير سعر المتر المربع الواحد و بالنتيجة تقدير قيمة العقار الإجمالية و ما عليه من إنشاءات , و بيان قربه و بعده عن الخدمات و صفته التنظيمية , و بيان مشغلي العقار فيما إذا كانوا من المالكين أو مستأجرين و مقدار الأجرة .
أننا كخبراء في الدعوى اعلاه نصرح بأنه لا علاقة لنا بأطراف الدعوى او وكلائهم و لا يوجد أي ظروف او أسباب تؤثر في حيادنا واستقلالنا كما أننا نصرح بأننا مؤهلين علميا و فنيا و مهنيا للقيام بالمهمة الموكولة لنا وفقا لما حصلنا عليه من شهادات علمية و وفق خبرتنا الطويلة في هذا المجال



[Signature]

[Signature]

بعد ذلك توجهنا إلى موقع العقار موضوع وضع اليد برفقة مأمور التنفيذ ووكيل المحكوم لهم وتم الكشف الحسي على العقار وتبين ما يلي :-
 سندات التسجيل و مخططات الأراضي و المخطط التنظيمي متطابقة مع بعضها و مطابقة للواقع, تقع القطع 67 و 72 حوض 5 البلد في ابو نصير البلد - الى الشمال من مدرسة ابو نصير الأساسية و قرب مسجد موسى بن نصير , طبيعة الارض شبه منبسطة و سهلة و شكلها شبه منحرف , الخدمات قريبة و هي من نوع الملك و تقع خارج التنظيم , مساحتها قطعة 67 = 4000.02 متر مربع و القطعة 72 = 4000.19 متر مربع
 القطعتين 72 و 67 مفرزة من القطعة الام رقم 27 المنقولة من القطعة رقم 19 الناتجة عن أعمال التسوية



القطعة 72 :- يوجد ضمن القطعة 72 بنر ارتوازي متوقف عن العمل حاليا و هو داخل غرفة صغير سقف زينكو طولها 6.6 متر و عرضها 2.30 متر مساحتها 15 متر مربع تقريبا و يوجد غرفة قديمة مهجور غير صالحة للاستعمال مساحتها 20 متر مربع تقريبا و القطعة 67 مقام عليها بناء طابق ارضي من الطوب الأسمنتي و الخرسانة المسلحة مساحته 183 متر

2/13

4/4

مربع قديم و متصدع و يستخدم سكن عمال و مستودع و هو مهجور وقت الكشف و تصلح للزراعة و البناء , الشوارع حول القطعة 72 غير مفتوحة و القطعة 67 يصلها شارع مفتوح و مخدومة بطريق .



يوجد في القطعة 72 إحدى وثلاثون (31) شجرة زيتون بعمر لا يزيد عن أربعين (40) سنة، حيث انه لا يوجد ما يدل على الاهتمام والعناية بهذه الأشجار، ولا يوجد عليها ثمار، تظهر عليها أعراض الإصابة بالآفات الحشرية مثل سوسة أغصان الزيتون .

يوجد أنبوب ماء بلاستيكي 3 أنش بطول 30 متر تقريبا و يوجد ضمن إحدى الغرف مضخة ماء تالفة مخصصة لسحب المياه من البئر الارتوازي و البئر حاليا غير عامل و لم يتم تزويدنا بأية رخص للبئر او التجربة لتحديد كمية و كفاءة البئر

القطعة 67 : - يوجد ضمن القطعة 67 مضخة ماء تالفة مخصصة

لسحب المياه من البئر الارتوازي و البئر حاليا غير عامل و معطل يوجد في القطعة 67 ثمانية عشر (18) شجرة زيتون بعمر لا يزيد عن أربعين (40) سنة، و 5 أشجار حمضيات بعمر 40 سنة و شجرة تين و شجرة رمان بعمر 30 سنة و شجرة توت معمرة و ثلاثة أشجار زينة نوع نخيل الفينيكس حيث انه لا يوجد ما يدل على الاهتمام والعناية بهذه الأشجار، ولا يوجد عليها ثمار، تظهر عليها أعراض الإصابة بالآفات الحشرية مثل سوسة أغصان الزيتون .

3

3

يوجد ضمن القطعة بركة ماء ترابية تحت الإنشاء وقد أفاد احد مالكي القطعة بأنها للمجاورين

ملاحظة

القطعتين 67 و 72 ناتجة عن إفراز القطعة 27 من نفس القرية و الحوض و القطعة 27 منقولة من القطعة رقم 19 ناتجة عن أعمال التسوية حسب ما هو موضح بكتاب مدير تسجيل أراضي شمال عمان رقم (13783 تاريخ 2024/12/5 علما انه يوجد رخصة حفر بئر ارتوازي تحت الرقم 1019 صادرة عن سلطة المصادر الطبيعية لاستخراج المياه بتاريخ 1976/9/6 و الموضحة في الرخصة رقم 19 على القطعة رقم 19 حوض 5 البلد من أراضي قرية ابو نصير و موضح بها ان كمية المياه المسموح استخراجها سنويا باسم عبد الكريم العلي المفلح خمسون ألفا و خمسة و عشرون متر مكعبا سنويا

يوجد رخصة استخراج مياه سنوية صادرة عن سلطة المياه بالرقم 2096 زراعي و رقم الكتاب س م 20275/10/4/4 تاريخ 2021/11/3 باسم السيد عبد الكريم العلي المفلح الوريكات مصرح له استخراج المياه من البئر في قطعة الارض رقم 19 اعلاه

تم تزويدنا بكشف حساب للمياه المستخرجة من القطع موضوع الدعوى باسم عبد الكريم المفلح الوريكات واحد للبئر الشمالي و واحد للبئر الجنوبي منذ عام 2004 و حتى بداية عام 2024 الحالي .

المحكوم عليه عبد الحليم عبد الكريم العلي الوريكات .
المحكوم لهم طارق خليل عبد الكريم الوريكات و محمد خليل عبد الكريم الوريكات و لنا خليل عبد الكريم الوريكات و رانيه خليل عبد الكريم الوريكات و منى ياسين محمد الشامي وكيلهم المحامي سفيان القطاونه

بناء على ما تقدم و حسب خبرتنا كمقدرين عقاريين والإطلاع على البيوعات العرفية الدارجة للقطع المجاورة بالمنطقة و في حدود معرفتنا و متابعة دائمة للأسعار و أسعار المنطقة و مراعاة أسس التقدير و خاصة تقدير المقارنة و حسب شكل و تنظيم القطع و قرب و بعد القطع عن




الخدمات و المناطق العمرانية فأننا نقدر سعر المتر المربع للقطع
موضوع الدعوى ب 45 دينار و بقيمة إجمالية و كما يلي

.....
قطعة 67 قيمة الارض = $45 \times 4000.02 = 180000.90$ دينار

قيمة الأشجار ضمن القطعة 67

أشجار الزيتون 18 : شجرة $\times 150$ دينار = 2700 دينار -

الحمضيات: 5 أشجار $\times 150$ دينار = 750 دينار

التين : 1 شجرة $\times 150$ دينار = 150 دينار

الرمان: 1 شجرة $\times 60$ دينار = 60 دينار

توت : 1 شجرة $\times 150$ دينار = 150 دينار

الزينة : 3 أشجار $\times 25$ دينار = 75 دينار

و بمبلغ اجمالي 3885 دينار

كذلك فأننا نقدر قيمة البئر الواقع ضمن القطعة 67 بمبلغ

اجمالي = 65000 دينار

كذلك فأننا نقدر قيمة المنشآت طابق ارضي من الطوب

الأسمنتي قديم و متصدع ب 50 دينار للمتر المربع وبمبلغ

اجمالي = $50 \times 183 = 9150$ دينار

فتكون القيمة الإجمالية للقطعة 67 و ما عليها من

إنشاءات و مزروعات = 258035.90 دينار

حصة المحكوم عليه منها = 6264 حصة من اصل 25176

حصة حسب سند التسجيل = $25176 \div 258035.90 \times$

6264 = 64201.50 دينار

.....
قطعة 72 قيمة الارض = $45 \times 4000.19 = 10008.55$ دينار

دينار

كذلك فأننا نقدر قيمة الأشجار كما يلي

الأشجار ضمن القطعة 72 و عددها 31 شجرة نقدر قيمتها
بمبلغ $150 \times 31 = 4650$ دينار

و البئر الواقع ضمن القطعة 72 بمبلغ اجمالي
 $= 65000$ دينار

فتكون القيمة الإجمالية للقطعة 72 و ما عليها من
إنشاءات و مزروعات $= 249658.55$ دينار

حصة المحكوم عليه منها $= 6264$ حصة من اصل 25176
حصة حسب سند التسجيل

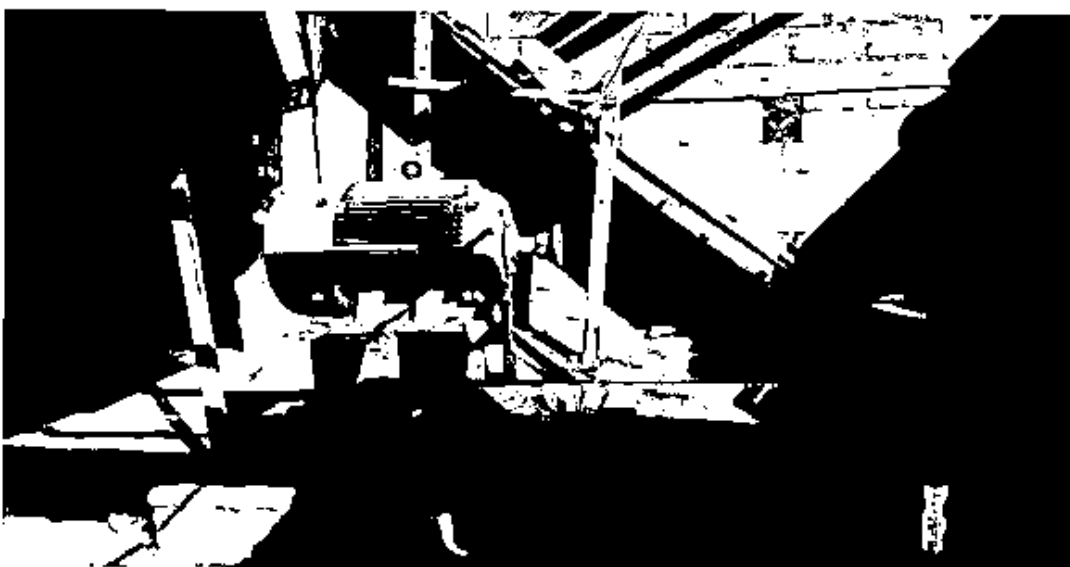
$= 249658.55 \div 25176 \times 6264 = 62117.14$ دينار

و هذه خبرتنا نقدمها للمحكمة الموقرة للتفضل بالإطلاع



خبير دكتور مهندس زراعي

مراد ارشيد المعاينة



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



دکتر

دکتر